

조세특례제한법 일부개정법률안
(박상웅의원 대표발의)

의안 번호	17722
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 25.

발 의 자 : 박상웅 · 윤한홍 · 박성민
김도읍 · 고동진 · 김상훈
김성원 · 김미애 · 강승규
조은희 · 박덕흠 · 김대식
송석준 · 신동욱 · 김민전
의원(15인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 영농조합법인 및 농업회사법인이 공급하는 농어업 경영 및 농어업 작업의 대행용역에 대하여 부가가치세를 면제하고, 농어민 등이 농업·임업 또는 어업에 사용하기 위한 석유류에 대하여 부가가치세, 개별소비세, 교통·에너지·환경세, 교육세 및 자동차세를 면제하여 주며, 농어민등이 농업협동조합 등으로부터 받는 자금융자, 예금 및 적금증서와 통장, 농업경영·어업경영 규모의 확대 사업에 따른 재산권의 설정·이전·변경 또는 소멸을 증명하는 증서 및 서류, 농촌주택개량을 위한 용자와 외상 구입을 위하여 작성하는 서류에 대하여는 인지세를 면제하는 과세특례를 규정하고 있는데, 그 일몰기한이 2026년 12월 31일까지임.

그런데 농작업 대행용역의 부가가치세 면제는 농촌 인구 감소 및

고령화로 인한 농촌 노동력 부족을 보완하고, 농어민등이 사용하는 석유류에 대한 면세는 농어업 생산기반 유지 및 안정적 공급을 통한 농업경쟁력 확보에 기여하고 있으며, 농어민등에 대한 각종 인지세 면제는 생활자금·영농자금 등 용자가 필요한 농어민등의 가계비를 지원하여 실질적인 소득 보전에 기여하고 있음을 감안할 때 그 일몰기한을 연장할 필요가 있음.

이에 농어업 경영 및 농어업 작업의 대행용역에 대하여 부가가치세 면제, 농어업용 석유류에 대한 부가가치세 등의 면제 및 농어민등에 대한 각종 인지세를 면제하는 과세특례의 일몰기한을 2031년 12월 31일까지 5년 연장하여 농업경쟁력을 강화하고, 농산물 가격안정을 통한 국민경제의 발전에 기여하려는 것임(안 제106조제1항, 제106조의2제1항, 제116조제2항).

조세특례제한법 일부개정법률안

조세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제106조제1항 각 호 외의 부분 후단 중 “제1호부터 제3호까지”를 “제1호, 제2호”로, “2026년 12월 31일까지”를 “2026년 12월 31일까지, 제3호는 2031년 12월 31일까지”로 한다.

제106조의2제1항 각 호 외의 부분 후단 중 “제1호는 2026년 12월 31일까지”를 “제1호는 2031년 12월 31일까지”로 한다.

제116조제2항제3호 중 “제9호, 제11호 및 제19호는 2026년 12월 31일까지”를 “제9호 및 제11호는 2031년 12월 31일까지”로 하고, 같은 항에 제3호의2를 다음과 같이 신설한다.

3의2. 제19호는 2026년 12월 31일까지 작성하는 과세문서에만 적용

부 칙

이 법은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제106조(부가가치세의 면제 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재화 또는 용역의 공급에 대해서는 부가가치세를 면제한다. 이 경우 제1호부터 제3호까지, 제4호의5 및 제12호는 2026년 12월 31일까지 공급한 것에만 적용하고, 제4호의2, 제5호 및 제9호의2는 2028년 12월 31일까지 공급한 것에만 적용하며, 제8호 및 제8호의2는 2014년 12월 31일까지 실시협약이 체결된 것에만 적용하고, 제8호의3은 2015년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 실시협약이 체결된 것에만 적용하며, 제9호는 2023년 12월 31일까지 공급한 것에만 적용하고, 제9호의3은 2024년 12월 31일까지 공급한 것에만 적용한다. 1. ~ 13. (생략) ② ~ ⑤ (생략)	제106조(부가가치세의 면제 등) ① ----- ----- ----- ----- . ----- 제1호, 제2호----- --- 2026년 12월 31일까지, 제3호는 2031년 12월 31일까지-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제106조의2(농업·임업·어업용	제106조의2(농업·임업·어업용

및 연안여객선박용 석유류에 대한 부가가치세 등의 감면 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 석유류(「석유 및 석유대체연료 사업법」에 따른 석유제품을 말한다. 이하 이 조에서 “면세유”라 한다)의 공급에 대해서는 부가가치세와 제조장 또는 보세구역에서 반출되는 것에 대한 개별소비세, 교통·에너지·환경세, 교육세 및 자동차 주행에 대한 자동차세(이하 이 조에서 “자동차세”라 한다)를 대통령령으로 정하는 바에 따라 면제한다. 이 경우 제1호는 2026년 12월 31일 까지 공급하는 것에만 적용하고, 제2호는 2026년 12월 31일 까지 공급하는 것에만 적용한다.

1. · 2. (생략)

② ~ ②② (생략)

제116조(인지세의 면제) ① (생략)

② 제1항 각 호에 따른 서류의
인지세 면제 기일에 관하여는

및 연안여객선박용 석유류에
대한 부가가치세 등의 감면
등) ① -----

제1호는 2031년 12월 31일
까지

1. · 2. (현행과 같음)

② ~ ②② (현행과 같음)

제116조(인지세의 면제) ① (현행
과 같음)

② _____

다음 각 호에 따른다. 1. · 2. (생 략) 3. 제5호부터 제7호까지, <u>제9호</u>, <u>제11호 및 제19호는 2026년 1</u> <u>2월 31일까지</u> 작성하는 과세 문서에만 적용 <u><신 설></u> 4. (생 략)	-----. 1. · 2. (현행과 같음) 3. -----<u>제9호</u> <u>및 제11호는 2031년 12월 31</u> <u>일까지</u>----- ----- 3의2. <u>제19호는 2026년 12월 31</u> <u>일까지 작성하는 과세문서에</u> <u>만 적용</u> 4. (현행과 같음)
--	--